

감사결과 처분요구서

－ 회식장소에서 부하직원에 대한 부적절 신체접촉
행위 조사 －

2018. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2018. 5월 회식자리에서 □처 간부 직원이 동 소속의 이성 피해 직원에게 부적절한 신체접촉을 한 행위에 대하여 2018. 7. 24. (화) 우리회사 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 심의한 결과 성희롱이 성립한다고 통보해옴에 따라 행위자의 부적절한 행위에 대한 사실관계를 확인하고 해당 행위에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 건 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 부적절한 신체접촉을 한 행위자의 위반 행위 경위 및 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 7. 26.부터 같은 해 8. 29.까지 35일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 10. 2. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☐ 처	복무	회식장소에서 부하직원에 대한 부적절 신체접촉 행위 조사	징 계 (견책)	(1)
2	☒ 처	복무	성희롱 예방 방안 마련	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 회식장소에서 부하직원에 대한 부적절 신체접촉 행위 조사

관 계 부 서 □처

징계 대상자 ☞직급 A

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

위 사람은 2018. 4월부터 ◇본부 □처에서 근무하면서, 피해 직원이 타 부서로 전출가기 이전인 2018년 5월 까지 피해 직원 상급자로서 업무지시의 권한과 관리 감독 책임이 있는 상급자로서 업무를 수행하였다. 따라서 가해 직원은 우리 회사 내부 규정인 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따라 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에 따르면 “성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련

하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위”라 정의하고 있다. 그리고 최근 대법원[2018. 4. 12. 선고 2017두 74702 판결]은 성희롱 사건의 판결문에서 성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 이루어진 장소 및 상황 뿐 아니라 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다고 명시하였다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 언행을 하여서는 아니 된다”고 되어 있고, 같은 강령 제29조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

2018. 5월 □처 A는 □처 직원 30여명이 참석하여 ▼소재 △에서 회식을 한 사실이 있다. 그런데 회식이 종료되는 무렵인 21:00경 A는 본인에게 술을 따라

주고 싶은데 아직 따라 주지 못한 직원이 있으면 술을 따라 달라고 요구하였고, 이에 따라 술을 따라 주고 마무리 건배 제의한 20대 여성 부하 직원 B에게 명시적 동의 없이 서로 팔을 교차하여 술을 마시고, 손을 내밀어 악수를 하는 피해 직원의 손을 뒤집어 사전 동의 없이 피해 직원의 손등에 입맞춤하여 피해 직원은 당황스러움을 느꼈다.

따라서, A의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘직장내 성희롱’에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 ‘직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

다만, 같은 소속 직원 30여명이 참석한 공개된 공간에서 이루어진 우발적인 일회성 행위였고, 회식 다음날 A가 본인의 잘못을 인지한 이후 B와 대면하여 본인의 행위에 대하여 깊이 반성하며 사과 하였고, 사과 메일을 보내 다시 한 번 피해 직원에게 용서를 구하기 위해 노력한 점은 고려할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ‘18. 5월 회식 장소에서 회식이 끝날 무렵 동 소속 하급 직원에게 갑자기 러브샷을 하고, 손을 내밀어 악수를 하자는 의미로 이해하고 악수를 한 피해 직원의 손을 뒤집어 손등에 입맞춤을 한 ☹️ 직급 A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(견책) 처분 요구 (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 성희롱 예방 방안 마련

관 계 부 서 ●처

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 제9조(성희롱·성폭력에 대한 처리)에서 본사 처(실)장은 소속 직원에

대한 자체 폭력예방교육을 실시하고 소속 피해자에 대한 2차 피해 방지를 위하여 노력하여야 한다고 명시하고 있다.

감사실 조사 결과, □처 소속 간부 직원이 동 소속 여성 직원에 대한 성희롱 행위가 있었음을 확인하였고, 해당 행위가 공개된 장소에서 □처 소속 부서 직원들이 참석한 장소에서 발생하였음에도 이를 제지하거나 문제를 제기하는 동료직원이 없어 향후 동일 유사한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지의 조치가 필요하다.

조치할 사항

❖ ●처장은 직장내 성희롱 2차 피해 방지를 위하여 성희롱 예방 매뉴얼의 행위 주체별 행동 요령에 성희롱 발생시 주변 직원들의 적절한 조치 내용이 포함될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)